МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН
ГИШҮҮН Ц.МӨНХЦЭЦЭГ ТАНАА

МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС

Засгийн газрын 11 дүгээр байр, Тусгаар тогтнолын талбай,
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15140
(976-51) 26 29 31, 26 65 06, Факс: (976-11) 32 02 84,
Цахим шуудан: info@nhrcm.gov.mn,
Цахим хуудас: www.nhrcm.gov.mn

2022.10.21 № 01/1058

танай _____-ны №_____-т

Санал уламжлах тухай

Улсын Их Хурлаас 2021 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдөр Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг баталснаар Монгол Улсад хүний эрх хамгаалагчийг хамгаалах үндэсний механизм бий болсон.

Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан Зөрчлийн тухай хуулийн 5.20 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт хүний эрх хамгаалагчийг доромжлох, гүтгэх, үйл ажиллагааг нь дэмжихгүй байхыг уриалах, албадах арга хэрэглэсэн бол мөн зүйлийн 2 дахь хэсэгт хүний эрх хамгаалагч нь хүчирхийллийн арга хэрэглэж, тайван бус аргаар үйл ажиллагаа явуулсан, явуулахыг уриалсан, хүний эрх хамгаалагчийн үйл ажиллагааг хувийн ашиг сонирхолд ашигласан, хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчиж, бусдын нэр төр, алдар хүнд, ажил хэргийн нэр хүндийг гутаасан бол учруулсан хохирол, нөхөн төлбөрийг гаргуулж хүн, хуулийн этгээдийг торгох тухай нэмэлт, өөрчлөлт орсон боловч Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд хүний эрх хамгаалагчийн эрх зөрчигдсөн эсвэл хүний эрх хамгаалагч бусдын эрх зөрчсөн үед харьяалан шийдвэрлэх байгууллага, эрх бүхий албан тушаалтныг заагаагүй, орхигдуулсан байна. Энэ нь хүний эрх хамгаалагчийн эрх зөрчигдсөн болон хүний эрх хамгаалагч бусдын эрхийг зөрчсөн үед хэрхэн шийдвэрлэх нь тодорхойгүй, хууль хэрэглээний эргэлзээтэй байдлыг бий болгож, улмаар гомдол гаргасан зарим иргэдийн хэргийг хаасан тохиолдол гарчээ.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.4-т “хүний эрх, эрх чөлөөг хангахтай холбогдсон хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох тухай саналаа хууль санаачлах эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд уламжлах” гэж заасныг үндэслэн Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах саналыг Танд уламжилж байна.

Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн танилцуулга, үзэл баримтлал, хуулийн төслийг хавсарган хүргүүлэв.

Хавсралт 5 хуудастай.

Хүндэтгэсэн,

ДАРГА Ж.ХУНАН

150021709

D:\2022 on\A4. month10.docx

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний
Комиссын 2022 оны 10 сарын 21-ны өдрийн
04/1058 дугаар албан бичгийн хавсралт

ЗӨРЧИЛ ШАЛГАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван есдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт "Төрөөс хүний эрх, эрх чөлөөг хангахуйц эдийн засаг, нийгэм, хууль зүйн болон бусад баталгааг бүрдүүлэх, хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчихтэй тэмцэх, хөндөгдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх үүргийг иргэнийхээ өмнө хариуцна." гэж заасан.

Улсын Их Хурлаас 2021 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдөр Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг баталснаар Монгол Улсад хүний эрх хамгаалагчийг хамгаалах үндэсний механизм бий болсон.

Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан Зөрчлийн тухай хуулийн 5.20 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт хүний эрх хамгаалагчийг доромжлох, гүтгэх, үйл ажиллагааг нь дэмжихгүй байхыг уриалах, албадах арга хэрэглэсэн бол мөн зүйлийн 2 дахь хэсэгт хүний эрх хамгаалагч нь хүчирхийллийн арга хэрэглэж, тайван бус аргаар үйл ажиллагаа явуулсан, явуулахыг уриалсан, хүний эрх хамгаалагчийн үйл ажиллагааг хувийн ашиг сонирхолд ашигласан, хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчиж, бусдын нэр төр, алдар хүнд, ажил хэргийн нэр хүндийг гутаасан бол учруулсан хохирол, нөхөн төлбөрийг гаргуулж хүн, хуулийн этгээдийг торгох тухай нэмэлт, өөрчлөлт орсон.

Гэтэл Зөрчлийн тухай хуулийн 5.20 дугаар зүйлд нэмэлт, өөрчлөлт орсон боловч Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд хүний эрх хамгаалагчийн эрх зөрчигдсөн эсвэл хүний эрх хамгаалагч бусдын эрх зөрчсөн үед харьяалан шийдвэрлэх байгууллага, эрх бүхий албан тушаалтныг заагаагүй, орхигдуулсан байна. Энэ нь хүний эрх хамгаалагчийн эрх зөрчигдсөн болон хүний эрх хамгаалагч бусдын эрхийг зөрчсөн үед хэрхэн шийдвэрлэх нь тодорхойгүй, хууль хэрэглээний эргэлзээтэй байдлыг бий болгож, улмаар гомдол гаргасан зарим иргэдийн хэргийг хаасан тохиолдол гарчээ.

Энэ нь хуулийн хэрэгжилтэд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй нөхцөл байдал үүсэхээр байгаа тул хуулийн хийдлийг арилгаж, хууль хоорондын уялдаа холбоог хангах үүднээс Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагатай байна.

Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл нь 2 заалттай болно.

1 дүгээр зүйлд Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 1.8 дугаар зүйлд Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль зөрчсөн үйлдлийг Цагдаагийн байгууллага шалган шийдвэрлэж байхаар нэмэлт, өөрчлөлт оруулна.

2 дугаар зүйлд Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг батлагдсан өдрөөс нь дагаж мөрдөхөөр тусгана.

Хуулийн төсөл батлагдсанаар Хүний эрхийн хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль зөрчсөн тохиолдолд түүнийг хянан шалгах процесс тодорхой болж, зөрчил гаргасан этгээдэд хууль зүйн хариуцлага хүлээх эрх зүйн орчин бүрдэнэ.

Хуулийн төсөл батлагдаж, хэрэгжсэнээр улсын төсөвт нэмэлт хөрөнгө, түүнчлэн бусад хууль тогтоомжид өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй юм.

Хууль санаачлагч

Төсөл

БАТЛАВ: УИХ-ЫН ГИШҮҮН **Ц.МӨНХЦЭЦЭГ**

ЗӨРЧИЛ ШАЛГАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ

Нэг. Хуулийн төсөл боловсруулах үндэслэл, шаардлага:

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван есдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт "Төрөөс хүний эрх, эрх чөлөөг хангахуйц эдийн засаг, нийгэм, хууль зүйн болон бусад баталгааг бүрдүүлэх, хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчихтэй тэмцэх, хөндөгдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх үүргийг иргэнийхээ өмнө хариуцна." гэж заасан.

Улсын Их Хурлаас 2021 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдөр Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг баталж, энэхүү хуулийг зөрчвөл Зөрчлийн хуулийн тухай хуулийн 5.20 дугаар зүйлд заасны дагуу хариуцлага хүлээлгэхээр хуульчилжээ.

Гэтэл хүний эрх хамгаалагчийг доромжлох, гүтгэх, үйл ажиллагааг нь дэмжихгүй байхыг уриалах, албадах арга хэрэглэх, эсхүл хүний эрх хамгаалагч нь хүчирхийллийн арга хэрэглэж, тайван бус аргаар үйл ажиллагаа явуулсан, явуулахыг уриалсан, хүний эрх хамгаалагчийн үйл ажиллагааг хувийн ашиг сонирхолд ашигласан, хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчиж, бусдын нэр төр, алдар хүнд, ажил хэргийн нэр хүндийг гутаасан зөрчлийг ямар албан тушаалтан шалган шийдвэрлэх нь зохицуулалтгүй үлдсэн байна. Энэ нь хуулийн хэрэгжилтэд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй нөхцөл байдал үүсэхээр байгаа тул хуулийн хийдлийг арилгаж, хууль хоорондын уялдаа холбоог хангах үүднээс Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах шаардлагатай байна.

Иймд хүний эрхийн хамгаалагчийг хамгаалах тогтолцоог бүрэн ажиллуулах, иргэн, хуулийн этгээд, хүний хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй, хориглосон үйлдлийг гаргасан тохиолдолд хуулийн хариуцлага хүлээлгэх механизмыг хуульчлах үүднээс энэхүү хуулийн төслийг боловсруулаа.

Хоёр. Хуулийн төслийн ерөнхий бүтэц, зохицуулах харилцаа, хамрах хүрээ

Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл нь 2 зүйлээс бүрдэнэ.

1 дүгээр зүйлд Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 1.8 дугаар зүйлд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах замаар Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль зөрчсөн үйлдлийг Цагдаагийн байгууллага шалган шийдвэрлэж байхаар тусгав.

2 дугаар зүйлд Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг батлагдсан өдрөөс нь дагаж мөрдөхөөр тусгав.

Гурав. Хуулийн төсөл батлагдсаны дараа үүсч болох нийгэм, эдийн засгийн үр дагавар тэдгээрийг шийдвэрлэх талаар авч хэрэгжүүлэх аргах эмжээ

Хуулийн төсөл батлагдсанаар Хүний эрхийн хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль зөрчсөн тохиолдолд түүнийг хянан шалгах процесс тодорхой болж, зөрчил гаргасан этгээдэд хууль зүйн хариуцлага хүлээх эрх зүйн орчин бүрдэнэ. Ингэснээр Хүний эрхийн хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль тогтоомж бүрэн утгаараа хэрэгжинэ.

Дөрөв. Хуулийн төсөл нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Монгол Улсын олон улсын гэрээ болон бусад хуультай хэрхэн уялдах, хуулийг хэрэгжүүлэхэд шинээр боловсруулах, хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, хүчингүй болсонд тооцох тухай хууль тогтоомжийн талаарх санал

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүний эрхийн Түгээмэл Тунхаглал, Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пакт, Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пакт, Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжлон харьцаж шийтгэхийн эсрэг конвенц, Хүүхдийн эрхийн тухай конвенц, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай конвенц, “Нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн хүний эрх, үндсэн эрх чөлөөг хамгаалах, хөхиүлэн дэмжих хувь хүн, нийгмийн нэгж, байгууллагын эрх, үүргийн тунхаглал” (Хүний эрхийг хамгаалагчийн тухай тунхаглал)-ын агуулга, үзэл баримтлал, гэрээгээр хүлээсэн үүрэгтэй нийцсэн, Үндсэн хууль, бусад холбогдох хууль, тэдгээрийн үзэл баримтлал, агуулга, зарчимтай бүрэн нийцсэн болно.

Тус хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой бусад хууль тогтоомжид нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй болно.

---oOo---

Төсөл

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2022 оны ... сарын ... өдөр Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

ЗӨРЧИЛ ШАЛГАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 1.8 дугаар зүйлийн 6 дахь хэсгийн 6.8 дахь заалтын “5.19 дүгээр зүйл,” гэснийг “5.19, 5.20 дугаар зүйл,” гэж өөрчилсүгэй.

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг баталсан өдрөөс нь эхлэн дагаж мөрдөнө.

Гарын үсэг